

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת חנוך דב מלביצקי

פ/25/1938

הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – הוועדה לבחירת שופטים), התשפ"ג–2023

תיקון סעיף 6 1. בחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד–1984¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 6 –

(1) פסקאות משנה (1) עד (3) – יימחקו ;

(2) בפסקת משנה (3א), במקום "לפחות אחד מנציגי הכנסת בוועדה ולפחות אחד מנציגי לשכת עורכי הדין בוועדה" יבוא "ולפחות אחד מנציגי הציבור בוועדה".

תיקון סעיף 7 2. בסעיף 7 לחוק העיקרי –

(1) בסעיף קטן (ב), אחרי "רשאים להציע מועמדים" יבוא "ובלבד שכל חבר ועדה המציע מועמד לא יציע יותר משני מועמדים על כל משרת שיפוט פנויה" ;

(2) בסעיף קטן (ג), פסקת משנה (2) – תימחק.

ביטול סעיף 8 3. בסעיף 8 לחוק העיקרי –

(1) בכותרת השוליים, במקום "נשיא בית המשפט העליון והמשנה לנשיא" יבוא "שופטי בית המשפט העליון" ;

(2) במקום סעיף קטן (א) יבוא :

"(א) שופטי בית המשפט העליון יתמנו לפי הוראות סעיף 4(ג) ו-(ד) לחוק-יסוד : השפיטה." ;

(3) סעיף קטן (ב) – יימחק.

¹ ס"ח התשמ"ד, עמ' 198.

דברי הסבר

מטרתו של חוק זה להשלים תיקון לחוק-יסוד: השפיטה המשנה את הרכב הוועדה לבחירת שופטים ולהתאים את הוראות חוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ"ד-1984 (להלן – החוק העיקרי) לתיקון המרכזי בחוק-יסוד: השפיטה.

מטרת צמד תיקוני החקיקה האמורים היא לשנות את הרכב הוועדה לבחירת שופטים, (להלן – הוועדה), להרכב אשר ישקף באופן עמוק יותר את העמדות הרווחות בציבור, את הגיוון הערכי והחברתי בישראל ואת ציפיות הציבור ממערכת המשפט ולהבטיח שקיפות בהליך מינוי השופטים.

לשם כך מוצע לתקן את הסעיפים הבאים לחוק העיקרי:

מוצע לתקן את סעיף 6 לחוק העיקרי ולמחוק ממנו את פרטים (1) ו-(2) שעוסקים אופן בחירת נציגי הכנסת ולשכת עורכי הדין לוועדה לנוכח ביטול חברותם של נציגי לשכת עורכי הדין בוועדה ולנוכח קביעת נציגי הכנסת בוועדה באמצעות רשימת בעלי תפקידים קבועה. עוד מוצע למחוק את פרט (3) העוסק בתקופות כהונת השופטים החברים בוועדה לנוכח קביעת חוק היסוד את מועד תחילת הכהונה של חבריה כולם. לבסוף מוצע להוסיף לפרט (3א) העוסק בייצוג מגדרי בוועדה, חובת ייצוג לנשים מקרב נציגי הציבור שנוספו לוועדה ולגרוע מפרט זה את חובת הייצוג המגדרי של נציגי הכנסת לנוכח הקביעה שהכנסת לא תבחר עוד את נציגיה באופן מיוחד.

בנוסף, מוצע לתקן את סעיף 7 לחוק העיקרי, לתקן בו את סעיף קטן (ב) ולקבוע הגבלה על מספר המועמדים לשיפוט שיכולים להציע הגורמים המנויים בסעיף כך שכל גורם יוכל להציע שני מועמדים על כל משרת שיפוט פנויה. עוד מוצע לתקן את סעיף קטן (ג) ולבטל את הרוב המיוחס הקבוע לשם מינוי שופט לבית המשפט העליון, כך שגם אלו יתמנו בהחלטה של רוב רגיל.

לבסוף, מוצע לתקן את סעיף 8 לחוק העיקרי ולקבוע ששופטי בית המשפט העליון יתמנו לפי הוראות סעיף 4(ג) ו-(ד) כנוסחו בהצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון – רפורמה במשפט) (1937/25/פ), כך שמינוי שופטים לבית המשפט העליון יכלול גם שימוע פומבי בוועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת ואשרור של החלטת המינוי בוועדה לבחירת שופטים. כמו כן, מינוי של נשיא וסגן נשיא לבית המשפט העליון יהיה לתקופה קצובה של שש שנים וביכולתם להיבחר מקרב שופטי בית המשפט העליון או שלא מקרב השופטים המכהנים.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
א' בשבט התשפ"ג (23.01.2023)